

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 264/2531

พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่

โจทก์

นายอนันต์ หรือม้าหนาน ฉลองกุล

จำเลย

นายอนันต์ หรือม้าหนาน ฉลองกุล

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 119 ทวิ

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตี ๒ ฯลฯ จำคุก 18 ปี

จำเลยอุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 45)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 48)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีไม่เห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีไม่เห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อย
จำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>